

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 1622/2532

พนักงานอัยการ กรมอัยการ

โจทก์

นายนพดลหรือบุญ อยู่วัฒนะ

จำเลย

นายนพดลหรือบุญ อยู่วัฒนะ จำเลย ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.อ. มาตรา 106, มาตรา 107, มาตรา 108

ความว่า จำเลยขอให้ศาลปล่อยชั่วคราวในระหว่างฎีกาโดยผู้ขอประกันได้เสนอ
บัญชีทรัพย์สินมาพร้อมคำร้องแล้ว

หมายเหตุ ศาลอุทธรณ์พิพากษายืนว่า จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมาย
อาญา มาตรา 288 ประกอบกับมาตรา 80,371 ๗๗พระราชบัญญัติอาวุธปืนฯ มาตรา
7,8 ทวิ,72,72 ทวิ ๗๗ ขณะกระทำผิดจำเลยอายุ 17 ปี ลดมาตราส่วนโทษให้กึ่ง
หนึ่งแล้ว ฐานพยายามฆ่าผู้อื่น จำคุก 5 ปี ฐานมีอาวุธปืน จำคุก 6 เดือน ฐานพกพา
อาวุธปืนลงโทษบทหนักตามพระราชบัญญัติอาวุธปืนฯ มาตรา 72 ทวิ วรรคสองจำคุก
6 เดือน รวมสามกระทงจำคุก 6 ปี คำให้การในชั้นจับกุมและสอบสวนของจำเลยเป็น
ประโยชน์แก่การพิจารณา ลดโทษให้กึ่งหนึ่ง คงจำคุก3 ปี ๗๗

จำเลยยื่นคำร้องดังกล่าว (สำนวนธุรการ อันดับ 33)

ศาลชั้นต้นอนุญาตให้ปล่อยจำเลยชั่วคราวทั้งในระหว่างการพิจารณาของศาล
ชั้นต้นและศาลอุทธรณ์ โดยชั้นอุทธรณ์ตีราคาประกัน100,000 บาท (สำนวนธุรการ
อันดับ 6 แผ่นที่ 2, อันดับ 18 แผ่นที่ 3)

คำสั่ง

คดีนี้ต้องห้ามฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริง สมควรจะได้พิจารณาฎีกาของจำเลย
ประกอบเสียก่อน แต่จำเลยยังมิได้ยื่นฎีกา จึงไม่มีเหตุจะได้พิจารณาให้ปล่อยชั่วคราว
ในชั้นนี้ ยกคำร้อง

คดีนี้ต้องห้ามฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริง สมควรจะได้พิจารณาฎีกาของจำเลย
ประกอบเสียก่อน แต่จำเลยยังมิได้ยื่นฎีกา จึงไม่มีเหตุจะได้พิจารณาให้ปล่อยชั่วคราว
ในชั้นนี้ ยกคำร้อง

(ประชา บุญวนิช-บุญส่ง วรรณกลาง-นิเวศน์ คำผอง)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>